

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ
(18.01.2019 tarihli, 01 Nolu Senato Toplantısının 05 nolu Kararı)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi'nde bulunan gizlilik dereceli birimler ile unvanların neler olduğunu tespit etmek, bu birim ve unvanlarda çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İskenderun Teknik Üniversitesi'ndeki gizlilik dereceli birim ve unvanlar ile bu birim ve unvanlara atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 12/4/2000 gün ve 24018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 14/2/2000 tarih ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin, 25 Ekim 2018 tarihli ve 30576 sayılı Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 6 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen:

- a) Üniversite/İSTE: İskenderun Teknik Üniversitesi'ni,
- b) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü'nü,
- c) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosu'nu,
- ç) Gizlilik Dereceli Yer: Gizlilik dereceli mesaj, rapor, doküman, bilgi, belge, araç, gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış milli menfaatlerimizin zarar görebileceği materyallerin muhafaza edildiği, bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirleri alınmış olan her türlü dolap, kasa, oda ve sınırlandırılmış bölgeyi,
- d) Gizlilik Dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını,
- e) Arşiv Araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişkisi ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,
- f) Güvenlik Soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişkisi ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,
- g) Yönetmelik: 14/2/2000 tarih ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'ni ifade eder.

Gizlilik Dereceli Yer ve Görevler

MADDE 5- (1) İSTE'nin tüm akademik ve idari birimleri ile bu birimlerde yürütülen görevler, gizlilik dereceli yer ve görev olarak belirlenmiştir.

Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel

MADDE 6- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması;

- a) Açıktan veya gerektiğinde yeniden atanacak akademik ve idari personel,
- b) Rektör tarafından hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması istenen, bu Yönerge'nin 5 inci Maddesi kapsamındaki birimlerde çalışan personel, hakkında yapılır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Yenilenmesi

MADDE 7- (1) Gerekli görülen hallerde atamaya yetkili amirin talebi üzerine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi istenebilir.

Sorumluluk

MADDE 8- (1) Bu yönerge kapsamındaki personel hakkında, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Değerlendirme

MADDE 9- (1) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesi gereğince yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin olumsuz olması durumunda değerlendirilmesi amacıyla 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılmasının

uygun olup olmadığı, yer değiştirerek çalıştırılması gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere Rektörün başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri ve güvenlik işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan değerlendirme komisyonu kurulur.

Diğer Hususlar

MADDE 10- (1) Güvenlik soruşturmasını talep edecek ve yapacak makamların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile araştırılacak hususların ve izlenecek yöntemin belirlenmesi ve akabinde araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde, iş bu Yönergeye dayanak teşkil eden yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edilip yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.